

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1150/2531

นาง นภา เม นา คม กับพวก
นาง เพ็ญ น ธิรเบญญานุ กุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 100, มาตรา 106, มาตรา 1375, มาตรา 1381

ผู้ครอบครองทรัพย์สินแทนผู้อื่นจะแย่งการครอบครองทรัพย์สินนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 ได้ก็ต่อเมื่อได้มีการบอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือตามมาตรา 1381 เสียก่อน

การที่ ห.ผู้ครอบครองที่ดินและบ้านซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของร.แทนทายาทของ ร. แจ้งการครอบครองที่ดินพิพาทแล้วต่อมาได้ขอและทางราชการได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ ยังก่อไม่ได้ว่าห. ได้เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือที่ดินและบ้านพิพาทโดยบอกกล่าวไปยังทายาทของ ร. ว่าตนไม่มีเจตนาที่จะยึดถือที่ดินและบ้านพิพาทไว้แทนอีกต่อไป แต่การที่ ห. เอาที่ดินและบ้านพิพาททั้งหมดไปจำนองธนาคารในเวลาต่อมา แล้ว ส.ทายาทของร.ซึ่งเป็นสามีโจทก์ที่ 1 และบิดาโจทก์ที่ 2 ไปไถ่ถอนจำนองให้แล้วรับจำนองต่อเสียเองนั้น ถือได้ว่า ห. ได้บอกกล่าวโดยการกระทำต่อ ส.ตั้งแต่วันที่จำนองที่ดินและบ้านพิพาทกับส.แล้วว่า ได้เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือจากการยึดถือครอบครองแทน ส.เป็นการยึดถือครอบครองเพื่อตนเองซึ่งเข้าลักษณะแย่งการครอบครองเมื่อ ส.และโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นทายาทของส. มิได้ฟ้องคดีเพื่อเรียกคืนซึ่งการครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งเป็นทรัพย์สินประธานภายในกำหนด 1 ปี ตามมาตรา 1375 บ้านพิพาทซึ่งเป็นส่วนควบก็ย่อมตกเป็นของ ห. ด้วย โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเอาคืนที่ดินและบ้านพิพาทได้.

โจทก์ฟ้องว่า หลวงรำบาลทุกขพ่ายและนางหิตกริยามีที่ดินมือเปล่าเนื้อที่ประมาณ 65 ไร่กับบ้านซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวเป็นสินสมรส เมื่อหลวงรำบาลทุกขพ่ายถึงแก่กรรม ที่ดินและบ้านดังกล่าวจึงเป็นของนางหิต 1 ส่วน และเป็นมรดกของหลวงรำบาลทุกขพ่าย 2 ส่วน อันตกได้แก่บุตร 3 คน คือนายอัมพร นายสัมพันธุ์และนายสมพล ทั้งนางหิต นายอัมพร นายสัมพันธุ์และนายสมพลได้ตกลงครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินและบ้านร่วมกันตลอดมาโดยยังมีได้มีการแบ่งกัน นายอัมพรถึงแก่กรรมเมื่อพ.ศ. 2514 โดยไม่มีบุตรภรรยา ส่วนนายสมพลไม่พอใจเรียกร้องมรดกส่วนของตน ททรัพย์มรดกส่วนของนายอัมพรและนายสมพลจึงตกเป็นของนายสัมพันธุ์แต่ผู้เดียว และเมื่อนายสัมพันธุ์ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2516 ททรัพย์มรดกของนายสัมพันธุ์ตกได้แก่โจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นภรรยาและโจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นบุตร โดยโจทก์ทั้งสองได้ครอบครองทำประโยชน์ร่วมกันกับนางหิต นางหิตถึงแก่กรรมเมื่อพ.ศ. 2523 โดยมีจำเลยเป็นผู้จัดการมรดก โจทก์ทั้งสองไม่ประสงค์จะถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับนางหิตต่อไป จึงแจ้งให้จำเลยแบ่งทรัพย์สินดังกล่าว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้นำที่ดินและบ้านดังกล่าวมาแบ่งให้โจทก์ทั้งสอง สองส่วน หากแบ่งกันไม่ได้หรือการแบ่งกันจะทำให้เกิดความเสียหายมาก ก็ให้ศาลพิพากษาให้นำที่ดินและบ้านออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาแบ่งกัน โดยให้โจทก์ได้รับสองส่วน เป็นเงิน 400,000 บาท หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ หรือให้จำเลยใช้เงิน 400,000 บาท ให้โจทก์

จำเลยให้การและแก้คำให้การว่า ที่ดินและบ้านพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของนางหิตแต่ผู้เดียว เมื่อนางหิตถึงแก่กรรมทายาทโดยธรรมของนางหิตได้แก่จำเลยกับพวกเป็นผู้รับมรดก นางหิตไม่เคยครอบครองที่ดินและบ้านพิพาทแทนผู้อื่น เมื่อ พ.ศ.

2512นางหิตขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินพิพาทในนามของตนว่าเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว นายสัมพันธกับบุคคลอื่นก็ไม่คัดค้านอย่างใดทางการจึงออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินพิพาทให้แก่นางหิต นายสัมพันธกับโจทก์ทั้งสองเคยรับรองสิทธิดังกล่าวของนางหิตโดยได้จดทะเบียนรับจำนองที่ดินและบ้านพิพาทจากนางหิตและจดทะเบียนให้นางหิตไถ่ถอนการจำนองไปเพื่อจำนองต่อบุคคลอื่น นางหิตครอบครองที่ดินและบ้านพิพาทเพื่อตนจนได้สิทธิโดยอายุความแล้วและจำเลยก็ได้เข้าครอบครองที่ดินและบ้านพิพาทต่อมาตั้งแต่นางหิตถึงแก่กรรม สิทธิเรียกร้องของโจทก์ขาดอายุความ และจำเลยไม่เคยรับแจ้งจากโจทก์ให้แบ่งที่ดินและบ้านพิพาทเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อหลวงรำบาลทุกขพ่ายถึงแก่กรรม ที่ดินพิพาทพร้อมบ้านอยู่อาศัยบนที่ดินพิพาทซึ่งเป็นสินสมรสของนางหิตและหลวงรำบาลทุกขพ่ายย่อมตกได้แก่นางหิต 1 ส่วน อีก 2 ส่วนเป็นมรดกตกได้แก่ทายาทของหลวงรำบาลทุกขพ่าย การที่นางหิตครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวต่อมาย่อมถือได้ว่าเป็นการครอบครองทรัพย์สินมรดกส่วนของหลวงรำบาลทุกขพ่ายแทนทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับมรดก ดังนั้น แม้นางหิตจะครอบครองมานานเท่าใด ก็ยังไม่ได้สิทธิด้วยการแย่งการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1375 แต่จะต้องได้มีการบอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือตามมาตรา 1381 เสียก่อน การที่นางหิตซึ่งเป็นผู้

ยึดถือครอบครองที่ดินและบ้านพิพาทส่วนที่เป็นมรดกของหลวงรำบาลทุกขพ่ายแทน ทายาทผู้มีสิทธิ ได้ไปแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) และต่อมาได้ขอและทาง ราชการได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ กรณีเช่นนี้ยังถือไม่ได้ว่านางหีตได้ เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือที่ดินและบ้านพิพาทโดยบอกกล่าวไปยังทายาทผู้รับ มรดกของหลวงรำบาลทุกขพ่ายว่าตนไม่มีเจตนาที่จะยึดถือที่ดินและบ้านพิพาทไว้ แทนอีกต่อไปดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1381 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนเรื่องการจำนองและไถ่ถอนจำนองนั้นข้อเท็จจริงฟังได้ว่า การที่นางหีตเอาที่ดิน และบ้านพิพาทไปจำนองกับธนาคาร เมื่อ พ.ศ. 2512 แล้วนายสัมพันธ์สามีโจทก์ที่ 1 และเป็นบิดาโจทก์ที่ 2 ไปไถ่ถอนจำนองให้และรับจำนองเสียเอง เมื่อ พ.ศ. 2513 นั้น เป็นการจำนองที่ดินและบ้านพิพาททั้งหมด มิใช่เฉพาะส่วนของนางหีตดังที่โจทก์ ทั้งสองอ้าง จึงถือได้ว่านางหีตได้บอกกล่าวโดยการกระทำต่อนายสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ จำนองที่ดินและบ้านพิพาทกับนายสัมพันธ์แล้วว่าการยึดถือครอบครองที่ดินและบ้าน พิพาทได้เปลี่ยนลักษณะจากการยึดถือครอบครองแทนนายสัมพันธ์ เป็นยึดถือครอบ ครองเพื่อตนเองอันเป็นปรปักษ์ต่อนายสัมพันธ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พณิชย์ มาตรา 1381 ซึ่งเข้าลักษณะแย้งการครอบครอง เมื่อนายสัมพันธ์และโจทก์ ทั้งสองซึ่งเป็นทายาทของนายสัมพันธ์มิได้ฟ้องคดีเพื่อเรียกคืนซึ่งการครอบครอง ที่ดินพิพาทซึ่งเป็นทรัพย์ประธานภายในกำหนด 1 ปี ตามมาตรา 1375 บ้านพิพาท ซึ่งเป็นส่วนควบก็ย่อมตกเป็นของนางหีตด้วย โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้อง เอาคืนที่ดินและบ้านพิพาทได้

พิพากษายืน.

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ